

<제5장 취업규칙 제2절 취업규칙의 변경>

I. 서설

- 취업규칙은 사업장의 자치 규범으로서 근로조건을 확실적으로 규율하지만, 사업 환경이나 경영 상황의 변화에 따라 그 내용을 변경할 필요성이 발생한다. 근로기준법은 취업규칙의 변경이 근로조건에 미치는 중대한 영향을 고려하여, 변경의 내용이 근로자에게 불이익한지 여부에 따라 그 절차적 요건을 엄격하게 구분하여 규정한다. 이는 근로자의 기득권을 보호하고, 사용자에게 일방적인 근로조건 저하를 방지하도록 함으로써 근로자 보호의 요청과 사용자 경영권의 조화를 도모하는 데 그 취지가 있다.

II. 불이익하지 아니한 취업규칙의 변경

1. 의견청취[근기법 제94조 제1항 본문]

- 취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익하지 아니하는 경우에는 사용자는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수를 대표하는 자)의 의견을 들어야 한다. 여기서 의견을 듣는다는 것은 사용자에게 근로자의 의견을 청취하고 이를 존중할 의무를 부과하는 것이지, 근로자 측의 동의를 얻을 필요까지는 없다는 의미이다. 즉, 사용자는 근로자 측이 제시한 의견에 구매받지 않고 자신의 판단에 따라 취업규칙을 변경할 수 있다. 변경 내용이 근로자에게 불이익하지 않으므로, 근로자의 보호 필요성이 낮다고 판단하기 때문이다.

2. 의견청취절차 위반의 효력

- 근로기준법 제94조 제1항 본문은 불이익하지 아니한 변경의 경우에도 의견청취 절차를 거치도록 의무화한다. 만약 사용자가 이러한 의견청취 절차를 거치지 않고 취업규칙을 변경한 경우, 그 변경된 취업규칙의 효력에 대해서는 견해가 대립한다. 판례는 근로자에게 불이익하지 않은 변경에 있어서 의견청취는 절차적 요건에 불과하며, 의견청취 절차를 거치지 않았더라도 그 변경된 취업규칙의 사법적 효력에는 영향이 없다고 본다. 다만, 의견청취 의무를 위반한 사용자에게 대해서는 근로기준법 위반에 따른 행정상의 제재(과태료 등)가 부과될 수 있다. 즉, 의견청취는 행정법상 의무이지 취업규칙 변경의 효력 요건은 아니라고 해석한다.

III. 불이익한 취업규칙의 변경

1. 원칙[근기법 제94조 제1항 단서]

- 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 사용자는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아야 한다. 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다. 이는 근로조건의 불이익한 변경에 대해 근로자의 집단적 의사를 반영하여 근로자의 기득권을 보호하기 위한 강행규정이다. 만약 취업규칙이 근로자에게 불이익하게 변경되었음에도 불구하고 적법한 동의를 얻지 못했다면, 그 변경은 원칙적으로 효력이 발생하지 않는다.

2. 불이익 변경

- 취업규칙의 불이익 변경 여부는 원칙적으로 근로조건의 저하를 가져오는지 여부를 기준으로 판단한다. 구체적인 판단 기준은 다음과 같다.

(1) 불이익 변경의 판단 기준

- 불이익 변경 여부는 변경 전후의 취업규칙 내용을 개별 근로자에게 유리한지 불리한지의 관점에서 객관적·합리적으로 평가하여야 한다. 이때 단순히 일부 근로자에게 유리한 부분이 있더라도, 대다수 근로자에게 불리한 영향을 미치는 경우에는 불이익 변경으로 본다. 특히 임금이나 퇴직금 등 근로자에게 중요한 권리나 경제적 이익에 관한 사항이 축소되거나, 근로자의 의무가 가중되는 경우 명백한 불이익 변경으로 취급된다.

(2) 사회통념상 합리성에 대한 판례의 태도 변화

- 종전 판례는 취업규칙의 불이익 변경에 대하여 원칙적으로 근로자 과반수의 동의를 요구하면서도, 예외적으로 사회통념상 합리성이 인정되는 경우에는 동의를 받지 않았더라도 그 효력을 인정할 수 있다고 본다. 그러나 최근 판례는 헌법 제32조 제3항, 근로기준법 제4조, 제94조 제1항의 취지와 관계에 비추어 보면, 취업규칙의 불리한 변경에 대하여 근로자가 가지는 집단적 동의권은 사용자의 일방적 취업규칙의 변경 권한에 한계를 설정하고 헌법 제32조 제3항의 취지와 근로기준법 제4조가 정한 근로조건의 노사대등결정 원칙을 실현하는 데에 중요한 의미를 갖는 절차적 권리로서, 변경되는 취업규칙의 내용이 갖는 타당성이나 합리성으로 대체될 수 있는 것이라고 볼 수 없다. 하여 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수는 없다는 입장이다. (대법원 2023.5.11. 2017다35588, 35595[전합])

3. 동意的 주체

- 취업규칙의 불이익 변경에 대한 동의 주체는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합이 되며, 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수이다. 여기서 근로자 과반수란 취업규칙의 적용을 받는 근로자 집단 전체를 기준으로 산정한다. 동의 주체는 근로조건의 통일적 규율이라는 취업규칙의 성격상 해당 사업장 또는 취업규칙이 적용되는 근로자 집단 전체의 의사를 대표하는 주체여야 한다.

4. 동意的 방법

- 동의는 근로자집단의 회의 방식에 의한 집단적 의사결정에 따라 이루어져야 한다. 근로자들의 개별적인 동의를 얻는 방식은 집단적 의사결정 방식이 아니므로 원칙적으로 유효한 동의로 인정되지 않는다. 회의 방식에 의한 동의란, 근로자들이 모여 변경안에 대해 충분히 논의하고 찬반투표 등의 민주적인 절차를 거쳐 과반수의 의사로 결정하는 것을 의미한다. 이 과정에서 사용자의 부당한 간섭이나 강요가 있어서는 안 되며, 근로자들에게 변경 내용의 취지와 효과 등에 대해 충분히 설명하여 이해를 구해야 한다.

5. 동의를 받지 못한 불이익 변경의 효력

- 근로자에게 불이익한 취업규칙 변경에 대해 적법한 동의를 얻지 못한 경우, 그 변경은 무효이다. 따라서 변경된 취업규칙은 해당 근로자에게 적용되지 않으며, 근로관계는 종전의 취업규칙의 내용을 따르게 된다. 다만, 변경된 취업규칙의 적용에 동의한 근로자에 대해서는 개별 근로계약 체결의 효력으로서 변경된 내용이 적용될 수 있다.

6. 관련 논점

(1) 기득권이 없는 근로자에 대한 변경의 효력

- 취업규칙이 불이익하게 변경될 당시 입사하여 기존의 취업규칙에 따른 기득권이 없는 신규 근로자에 대해서는, 변경된 취업규칙이 당연히 적용된다. 이들은 변경된 취업규칙을 전제로 근로계약을 체결한 것으로 볼 수 있기 때문이다. 그러나 이는 기존 근로자의 기득권을 보호하는 규정의 취지를 훼손하지 않는 범위 내에서 허용된다.

(2) 근로자 일부에게 불이익한 경우의 동의 주체

- 취업규칙의 변경 내용이 적용 대상 근로자 중 일부에게만 불이익한 경우, 원칙적으로 그 불이익을 받는 근로자 집단 전체의 과반수 동의를 얻어야 한다. 다만, 불이익을 받는 근로자 집단이 매우 광범위하거나 불분명한 경우에는 취업규칙의 적용을 받는 근로자 전체의 과반수 동의를 얻어야 한다.

IV. 고용노동부장관에게 신고 및 심사·주지의무

1. 고용노동부장관에게의 신고[근기법 제93조, 제94조 제2항]

- 사용자는 취업규칙을 작성하거나 변경할 때, 이를 지체 없이 고용노동부 장관에게 신고해야 한다. 변경의 경우에도 신고 의무는 동일하며, 특히 불이익 변경 시에는 근로자 측의 동의를 얻었음을 증명하는 서류(동의서)를 첨부해야 한다. 신고는 취업규칙 변경의 효력 발생 요건이 아니며, 행정 감독상의 의무이다.

2. 취업규칙의 심사[근기법 제96조 제2항]

- 고용노동부 장관은 신고된 취업규칙의 내용이 법령이나 단체협약에 위반되는 경우, 시정 명령을 할 수 있다. 이 규정은 취업규칙이 강행 법규나 자치 규범인 단체협약보다 하위 규범으로서의 지위를 가지며, 상위 규범에 위반될 수 없음을 확인한다. 사용자가 시정 명령을 받은 후에도 이를 이행하지 않으면 벌칙이 부과된다.

3. 취업규칙의 주지의무[근기법 제14조 제1항]

- 사용자는 취업규칙을 작성하거나 변경할 경우, 이를 해당 사업장의 근로자들이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 비치하여 근로자에게 널리 알려야 할 주지의무를 부담한다. 주지의무를 이행하지 않은 취업규칙은 근로자에게 적용되지 않으며, 변경된 내용 역시 효력이 발생하지 않는다고 보는 것이 판례의 태도이다. 즉, 주지는 취업규칙의 효력 발생 요건이다.

V. 취업규칙상 징계권의 규제[근기법 제95조]

- 취업규칙에서 근로자에 대한 감급(임금 삭감)의 징계를 규정하는 경우, 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을 초과하지 못하며, 총액이 1임금지급기에 있어서 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다. 이는 사용자의 징계권 행사에 제한을 가하여 근로자의 생계 유지에 필요한 최소한의 임금 수준을 보호하기 위한 강행규정이다. 만약 취업규칙의 감급 규정이 이 한도를 초과하는 경우, 그 초과하는 부분에 한하여 무효가 되며, 사용자는 초과 감액분에 대한 임금 지급 의무를 부담한다.

VI. 취업규칙의 효력

1. 신설 또는 변경된 취업규칙의 효력발생요건

- 신설되거나 변경된 취업규칙이 법적 효력을 갖기 위해서는 두 가지 요건을 모두 충족해야 한다. 첫째, 법령 및 단체협약에 위반되지 않아야 한다. 둘째, 근로자에게 주지(周知)되어야 한다. 특히 불이익 변경의 경우에는 추가적으로 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다. 이 요건들이 충족된 취업규칙은 사업장 내 근로관계를 규율하는 자치 규범으로서 효력을 발생한다.

2. 단체협약과의 관계[근기법 제96조 제1항]

- 취업규칙은 단체협약에 저촉될 수 없다. 즉, 취업규칙은 단체협약보다 하위 규범으로서의 지위를 가지며, 단체협약에 위반되는 취업규칙의 부분은 무효가 된다. 이 경우 무효로 된 부분은 단체협약에서 정한 기준에 따른다. 이는 노동조합이 체결한 단체협약의 규범적 효력을 보장하여 근로자에게 유리한 근로조건을 확보하려는 취지다.

3. 근로계약과의 관계[근기법 제97조]

- 근로계약에서 정한 근로조건이 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 경우에는 그 미달하는 부분은 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에서 정한 기준에 따른다. 이는 취업규칙이 근로조건을 최저 기준을 정하는 기능을 수행하며, 근로계약이 취업규칙보다 불리한 내용을 정할 수 없도록 강제함으로써 개별 근로자의 근로조건을 보호하기 위한 것이다. 반대로 근로계약이 취업규칙보다 근로자에게 유리한 근로조건을 정한 경우에는 그 근로계약의 내용은 유효하다.

VI. 결론

- 취업규칙의 변경은 근로자에게 불이익 여부에 따라 의견청취 또는 동의라는 절차적 요건이 엄격히 적용된다. 특히, 불이익 변경 시에는 근로자 과반수의 집단적 동의가 필수적이며, 동의 없는 변경은 원칙적으로 무효다. 취업규칙은 법령 및 단체협약에 위반될 수 없으며, 근로계약보다 하회하는 근로조건을 정할 수 없다는 점에서 근로자 보호의 기능을 수행한다. 또한, 사용자는 취업규칙의 작성·변경 시 신고 및 주지의무를 성실히 이행해야만 법적 효력을 확보할 수 있다.